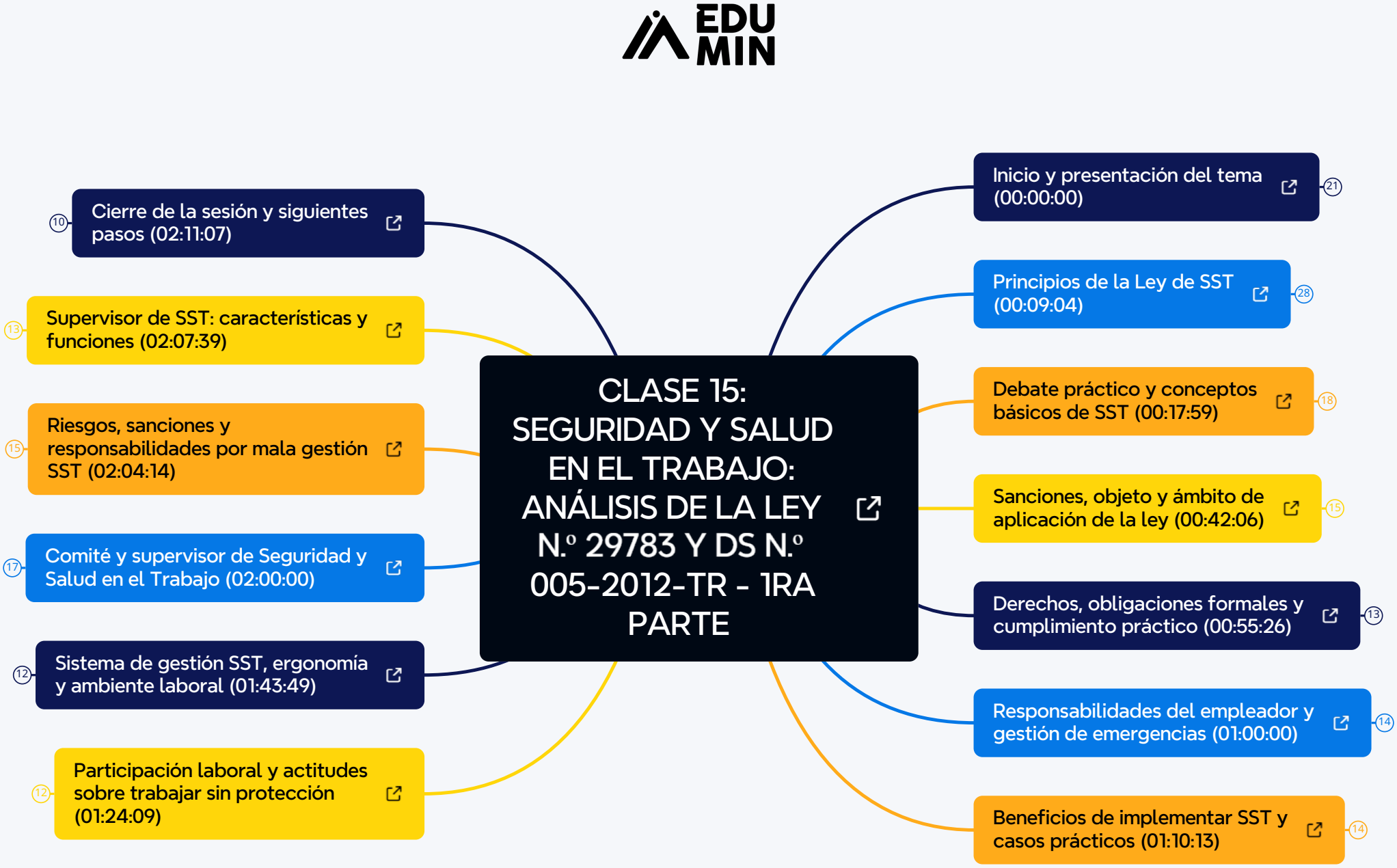
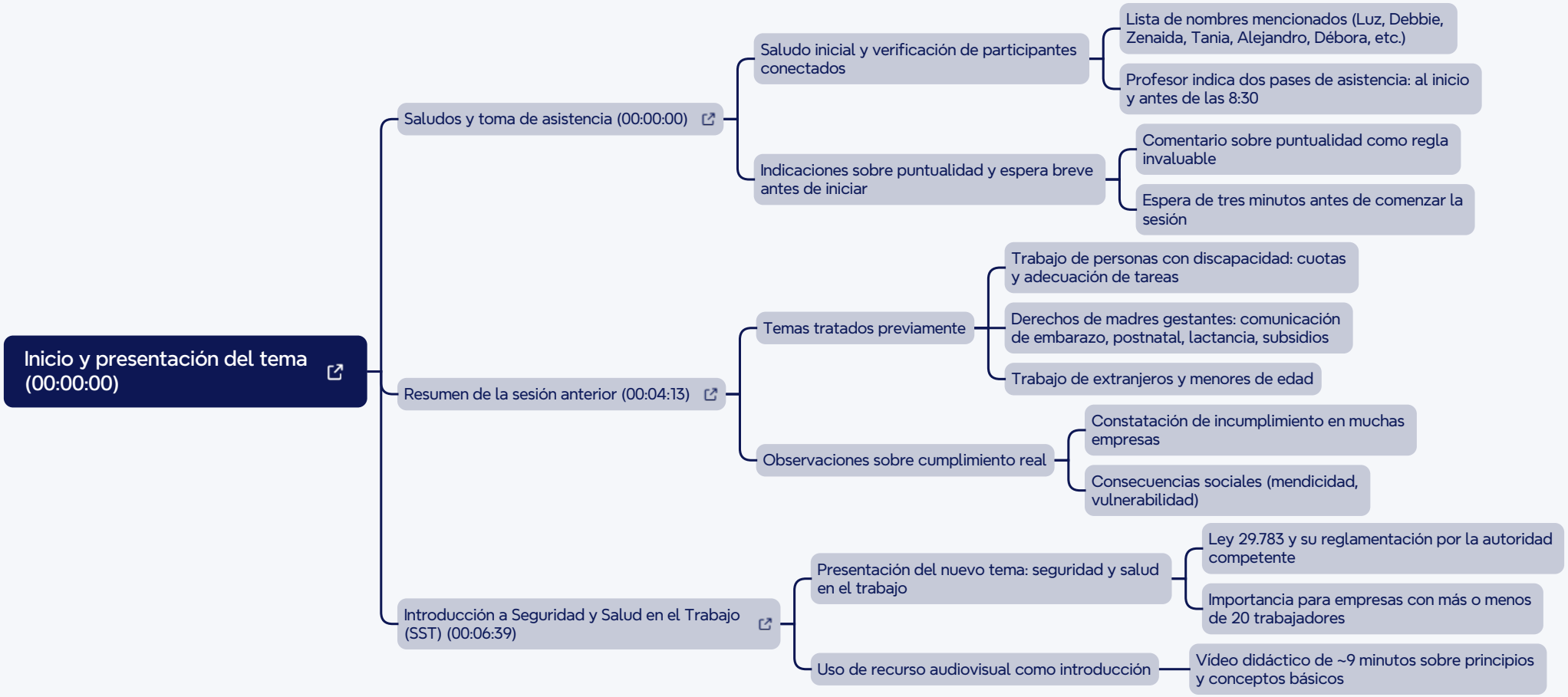
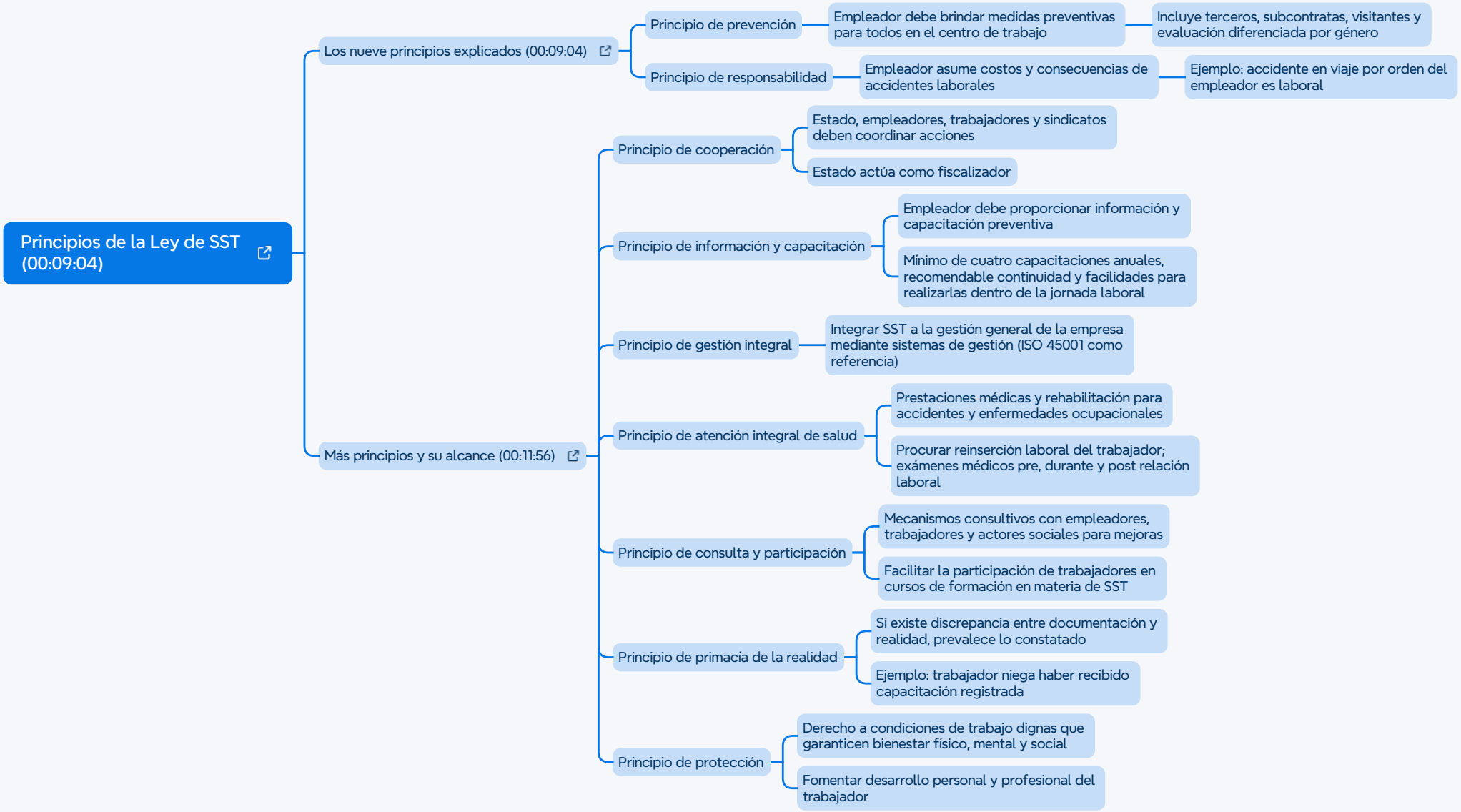
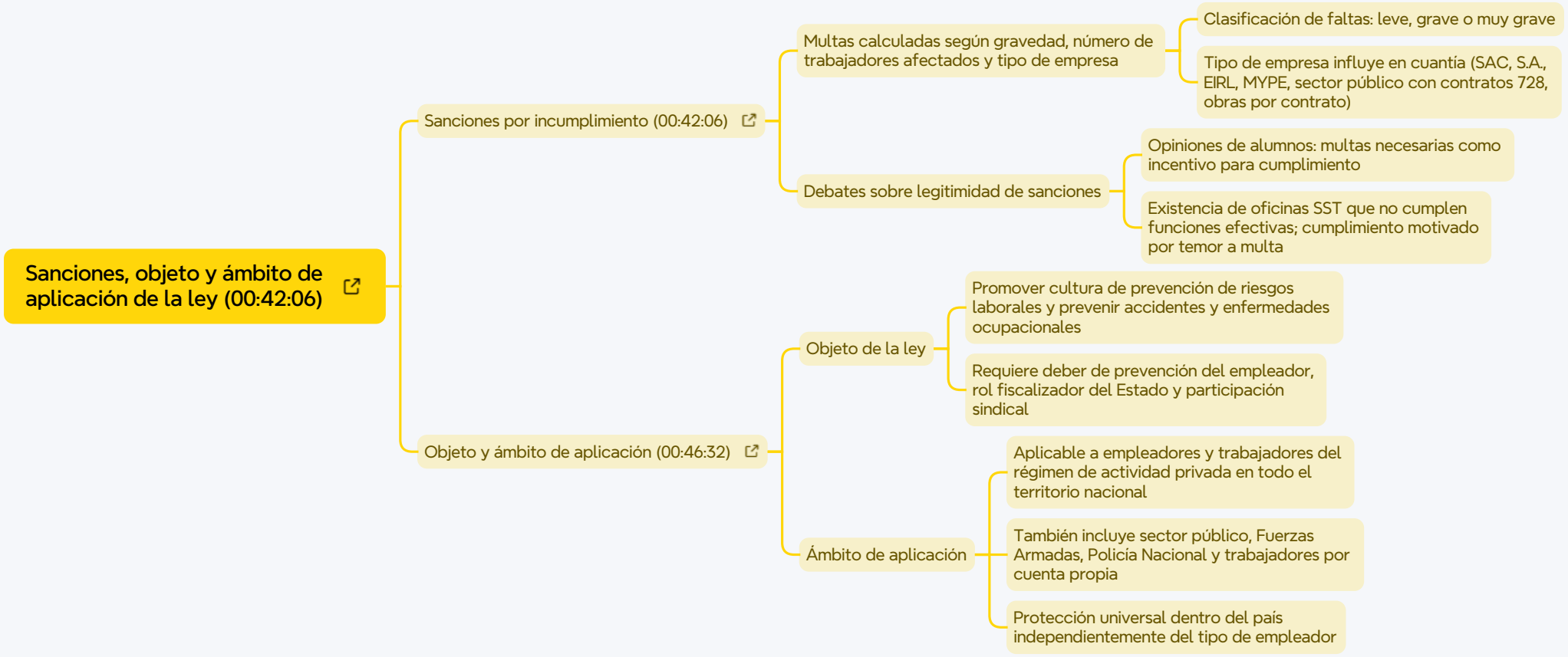
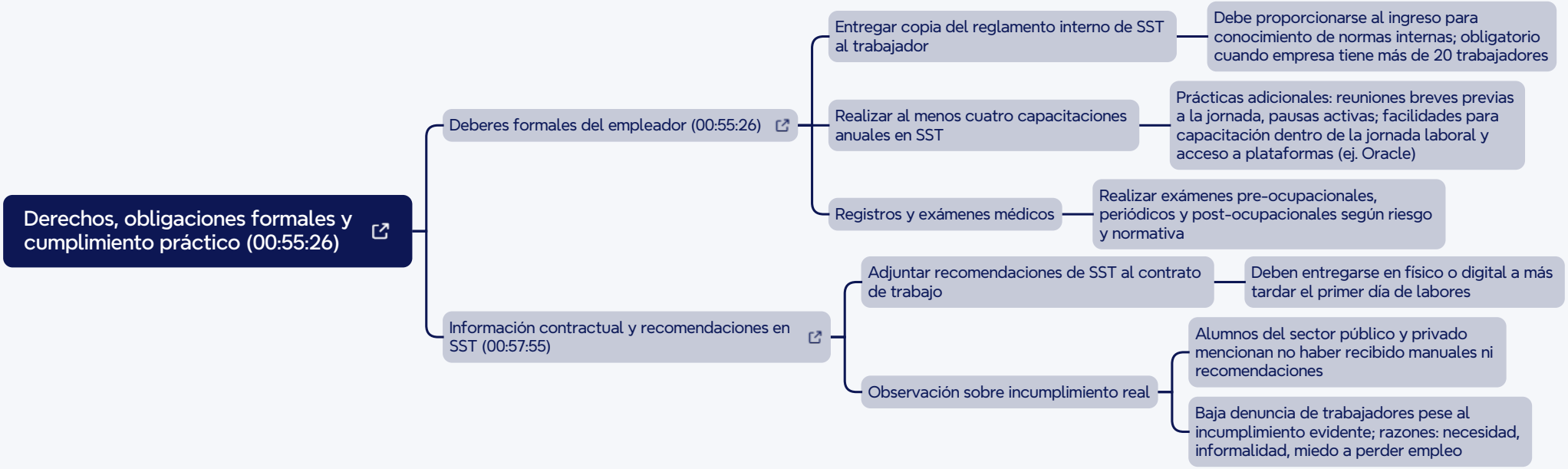

CLASE 15: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ANÁLISIS DE LA LEY N.º 29783 Y DS N.º 005-2012-TR - 1RA PARTE
Inicio y presentación del tema (00:00:00)
21
Principios de la Ley de SST (00:09:04)
28
Debate práctico y conceptos básicos de SST (00:17:59)
18
Sanciones, objeto y ámbito de aplicación de la ley (00:42:06)
15
Derechos, obligaciones formales y cumplimiento práctico (00:55:26)
13
Responsabilidades del empleador y gestión de emergencias (01:00:00)
14
Beneficios de implementar SST y casos prácticos (01:10:13)
14
Cierre de la sesión y siguientes pasos (02:11:07)
10
Supervisor de SST: características y funciones (02:07:39)
13
Riesgos, sanciones y responsabilidades por mala gestión SST (02:04:14)
15
Comité y supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (02:00:00)
17
Sistema de gestión SST, ergonomía y ambiente laboral (01:43:49)
12
Participación laboral y actitudes sobre trabajar sin protección (01:24:09)
12

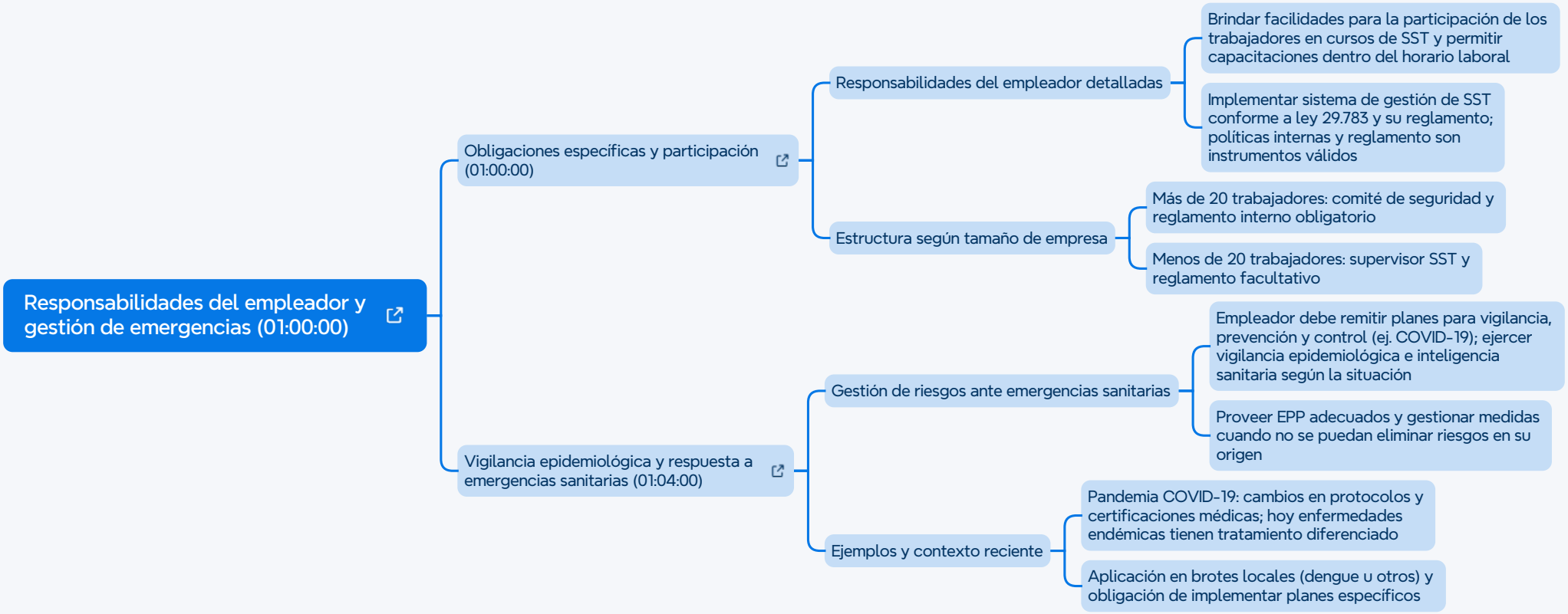

Inicio y presentación del tema (00:00:00)
Saludos y toma de asistencia (00:00:00)
Saludo inicial y verificación de participantes conectados
Lista de nombres mencionados (Luz, Debbie, Zenaida, Tania, Alejandro, Débora, etc.)
Profesor indica dos pases de asistencia: al inicio y antes de las 8:30
Indicaciones sobre puntualidad y espera breve antes de iniciar
Comentario sobre puntualidad como regla invaluable
Espera de tres minutos antes de comenzar la sesión
Resumen de la sesión anterior (00:04:13)
Temas tratados previamente
Trabajo de personas con discapacidad: cuotas y adecuación de tareas
Derechos de madres gestantes: comunicación de embarazo, postnatal, lactancia, subsidios
Trabajo de extranjeros y menores de edad
Observaciones sobre cumplimiento real
Constatación de incumplimiento en muchas empresas
Consecuencias sociales (mendicidad, vulnerabilidad)
Introducción a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (00:06:39)
Presentación del nuevo tema: seguridad y salud en el trabajo
Ley 29.783 y su reglamentación por la autoridad competente
Importancia para empresas con más o menos de 20 trabajadores
Uso de recurso audiovisual como introducción
Vídeo didáctico de ~9 minutos sobre principios y conceptos básicos

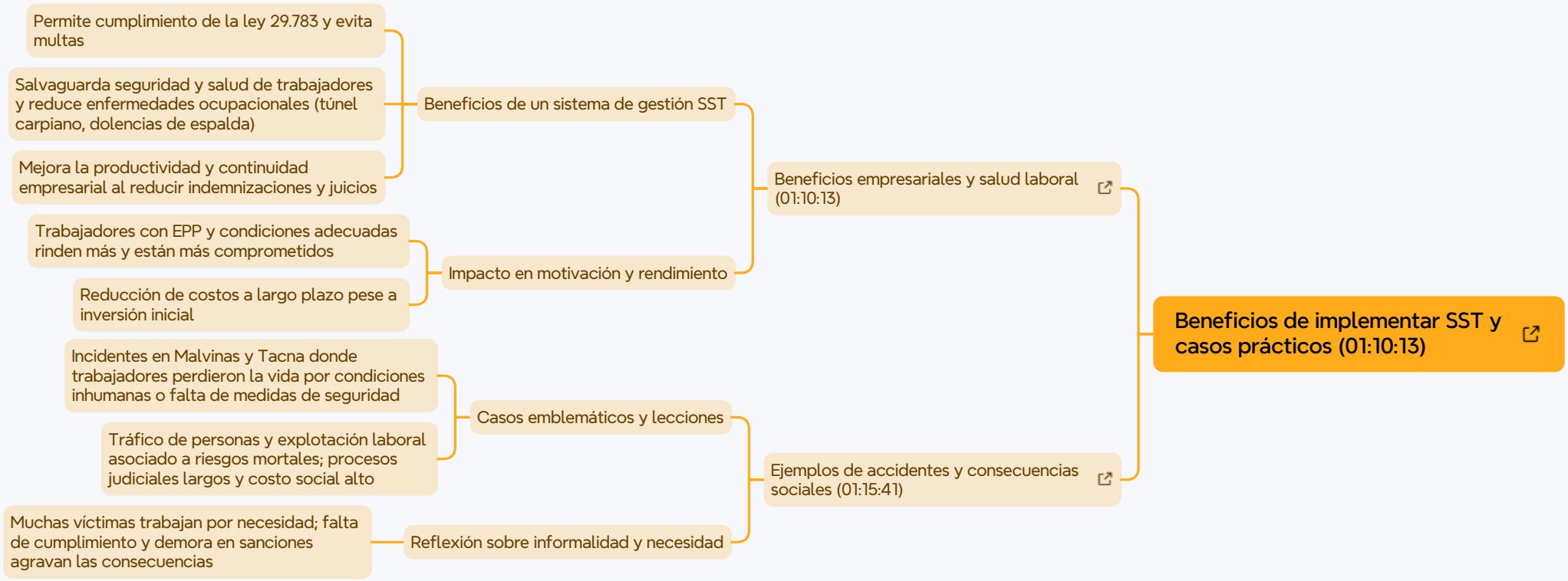

Principios de la Ley de SST (00:09:04)
Los nueve principios explicados (00:09:04)
Principio de prevención
Empleador debe brindar medidas preventivas para todos en el centro de trabajo
Incluye terceros, subcontratas, visitantes y evaluación diferenciada por género
Principio de responsabilidad
Empleador asume costos y consecuencias de accidentes laborales
Ejemplo: accidente en viaje por orden del empleador es laboral
Más principios y su alcance (00:11:56)
Principio de cooperación
Estado, empleadores, trabajadores y sindicatos deben coordinar acciones
Estado actúa como fiscalizador
Principio de información y capacitación
Empleador debe proporcionar información y capacitación preventiva
Mínimo de cuatro capacitaciones anuales, recomendable continuidad y facilidades para realizarlas dentro de la jornada laboral
Principio de gestión integral
Integrar SST a la gestión general de la empresa mediante sistemas de gestión (ISO 45001 como referencia)
Principio de atención integral de salud
Prestaciones médicas y rehabilitación para accidentes y enfermedades ocupacionales
Procurar reinserción laboral del trabajador; exámenes médicos pre, durante y post relación laboral
Principio de consulta y participación
Mecanismos consultivos con empleadores, trabajadores y actores sociales para mejoras
Facilitar la participación de trabajadores en cursos de formación en materia de SST
Principio de primacía de la realidad
Si existe discrepancia entre documentación y realidad, prevalece lo constatado
Ejemplo: trabajador niega haber recibido capacitación registrada
Principio de protección
Derecho a condiciones de trabajo dignas que garanticen bienestar físico, mental y social
Fomentar desarrollo personal y profesional del trabajador

- Debate práctico y conceptos básicos de SST (00:17:59)
  - Pregunta y discusión sobre cumplimiento en empresas (00:17:59)
    - Dinámica: alumnos debaten si sus empresas cumplen principios de SST
      - Testimonios variados: cumplimiento total, parcial o inexistente; diferencias entre sector público y privado
      - Ejemplos: oficinas con sistema integrado, empresas agroexportadoras con incumplimiento por falta de uso de EPP
    - Factores que dificultan cumplimiento
      - Coste económico y crisis empresarial que afectan provisión de EPP y afiliación en planilla
      - Comportamiento de trabajadores que no usan EPP por incomodidad
      - Alta rotatividad laboral y precariedad contractual que desincentivan inversión en capacitación
  - Definición, obligaciones y fiscalización (00:38:36)
    - Definición de SST como derecho fundamental
      - Objetivo: prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales (ej. lumbago, síndrome del túnel carpiano)
      - Ejemplos de EPP: casco, guantes, botas, extintores, señalización; EPPs adecuados según riesgo (mascarillas especiales para pintura, protección ocular, calzado para recojo de residuos)
    - Responsabilidad del empleador
      - Garantizar medios y condiciones que protejan vida, salud y bienestar de quienes estén en el centro de trabajo, incluso fuera del local cuando sea por encargo laboral
      - Desarrollar actividades permanentes para perfeccionar niveles de protección, incluyendo cambios estructurales, señalización y adaptación de condiciones aunque impliquen gasto
    - Fiscalización y denuncia ante la autoridad
      - Denuncias y fiscalizaciones a cargo de SUNAFIL / Zonafil / Dirección Regional de Trabajo según caso
      - Inspecciones aleatorias y por denuncia; más del 90% por denuncias de trabajadores

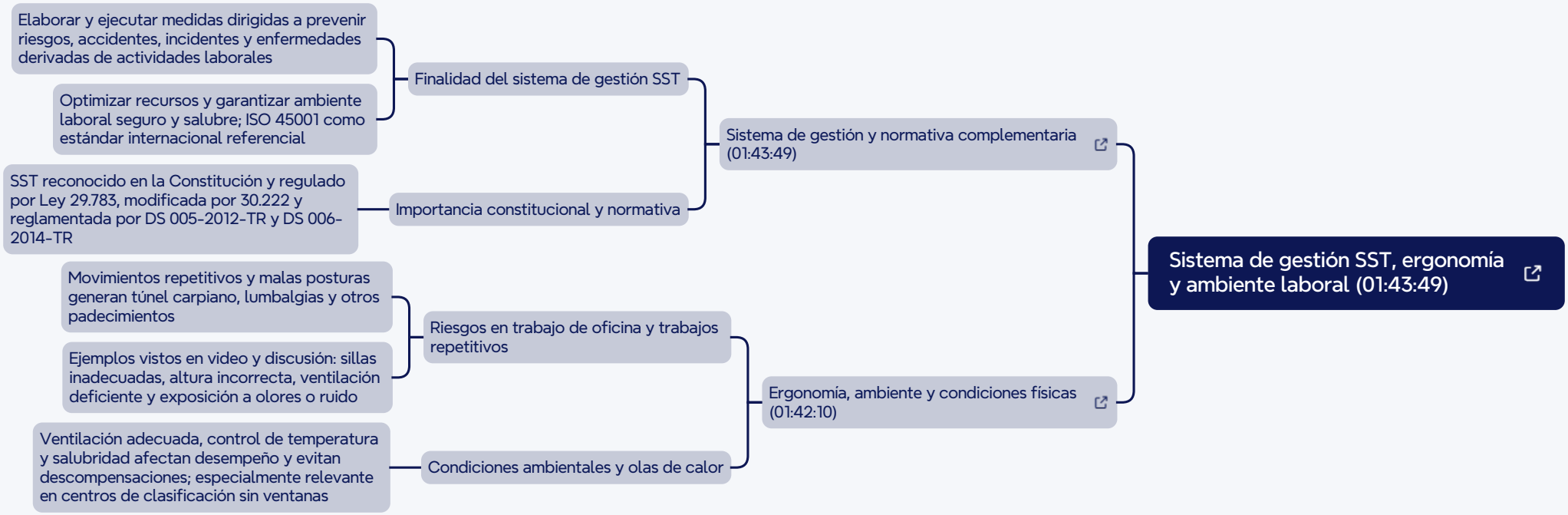

Sanciones, objeto y ámbito de aplicación de la ley (00:42:06)
Sanciones por incumplimiento (00:42:06)
Multas calculadas según gravedad, número de trabajadores afectados y tipo de empresa
Clasificación de faltas: leve, grave o muy grave
Tipo de empresa influye en cuantía (SAC, S.A., EIRL, MYPE, sector público con contratos 728, obras por contrato)
Debates sobre legitimidad de sanciones
Opiniones de alumnos: multas necesarias como incentivo para cumplimiento
Existencia de oficinas SST que no cumplen funciones efectivas; cumplimiento motivado por temor a multa
Objeto y ámbito de aplicación (00:46:32)
Objeto de la ley
Promover cultura de prevención de riesgos laborales y prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales
Requiere deber de prevención del empleador, rol fiscalizador del Estado y participación sindical
Ámbito de aplicación
Aplicable a empleadores y trabajadores del régimen de actividad privada en todo el territorio nacional
También incluye sector público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y trabajadores por cuenta propia
Protección universal dentro del país independientemente del tipo de empleador

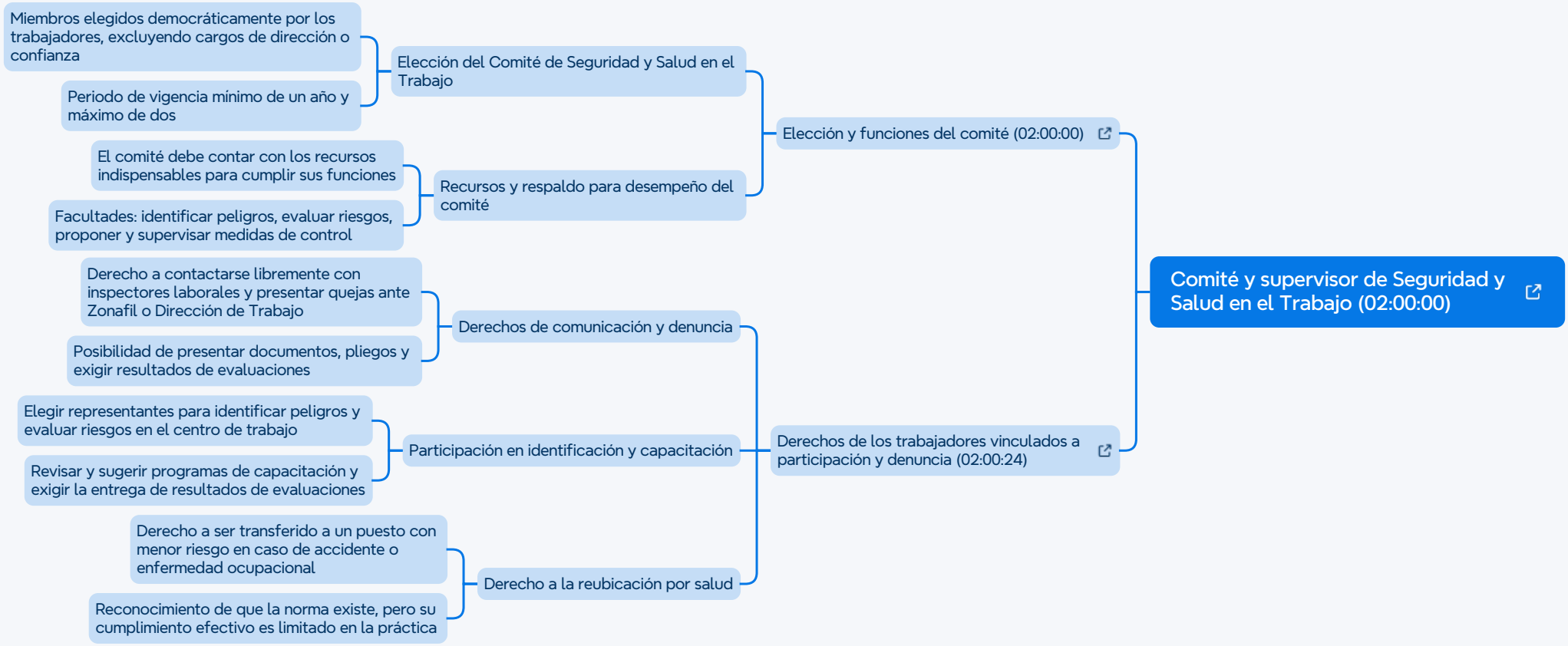

Derechos, obligaciones formales y cumplimiento práctico (00:55:26)
Deberes formales del empleador (00:55:26)
Entregar copia del reglamento interno de SST al trabajador
Debe proporcionarse al ingreso para conocimiento de normas internas; obligatorio cuando empresa tiene más de 20 trabajadores
Realizar al menos cuatro capacitaciones anuales en SST
Prácticas adicionales: reuniones breves previas a la jornada, pausas activas; facilidades para capacitación dentro de la jornada laboral y acceso a plataformas (ej. Oracle)
Registros y exámenes médicos
Realizar exámenes pre-ocupacionales, periódicos y post-ocupacionales según riesgo y normativa
Información contractual y recomendaciones en SST (00:57:55)
Adjuntar recomendaciones de SST al contrato de trabajo
Deben entregarse en físico o digital a más tardar el primer día de labores
Observación sobre incumplimiento real
Alumnos del sector público y privado mencionan no haber recibido manuales ni recomendaciones
Baja denuncia de trabajadores pese al incumplimiento evidente; razones: necesidad, informalidad, miedo a perder empleo

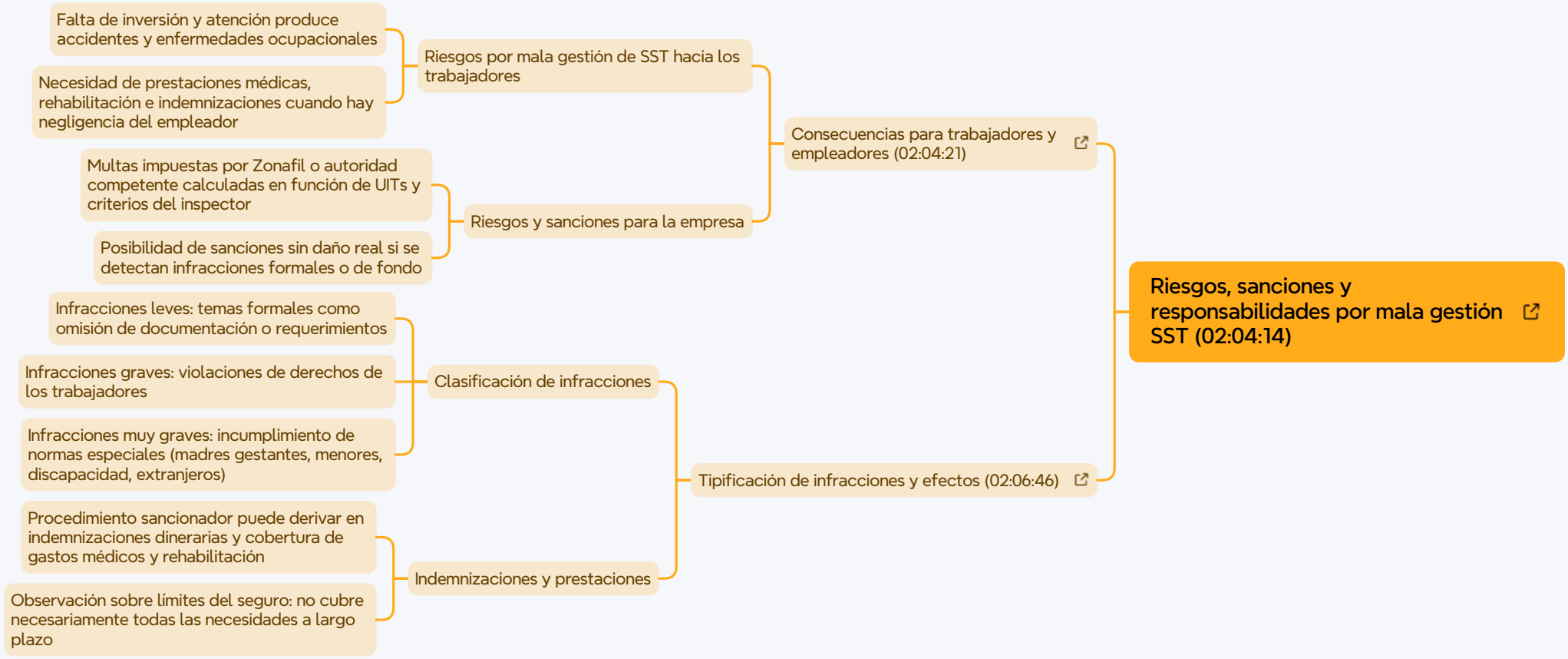

Responsabilidades del empleador y gestión de emergencias (01:00:00)
Obligaciones específicas y participación (01:00:00)
Responsabilidades del empleador detalladas
Brindar facilidades para la participación de los trabajadores en cursos de SST y permitir capacitaciones dentro del horario laboral
Implementar sistema de gestión de SST conforme a ley 29.783 y su reglamento; políticas internas y reglamento son instrumentos válidos
Estructura según tamaño de empresa
Más de 20 trabajadores: comité de seguridad y reglamento interno obligatorio
Menos de 20 trabajadores: supervisor SST y reglamento facultativo
Vigilancia epidemiológica y respuesta a emergencias sanitarias (01:04:00)
Gestión de riesgos ante emergencias sanitarias
Empleador debe remitir planes para vigilancia, prevención y control (ej. COVID-19); ejercer vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria según la situación
Proveer EPP adecuados y gestionar medidas cuando no se puedan eliminar riesgos en su origen
Ejemplos y contexto reciente
Pandemia COVID-19: cambios en protocolos y certificaciones médicas; hoy enfermedades endémicas tienen tratamiento diferenciado
Aplicación en brotes locales (dengue u otros) y obligación de implementar planes específicos

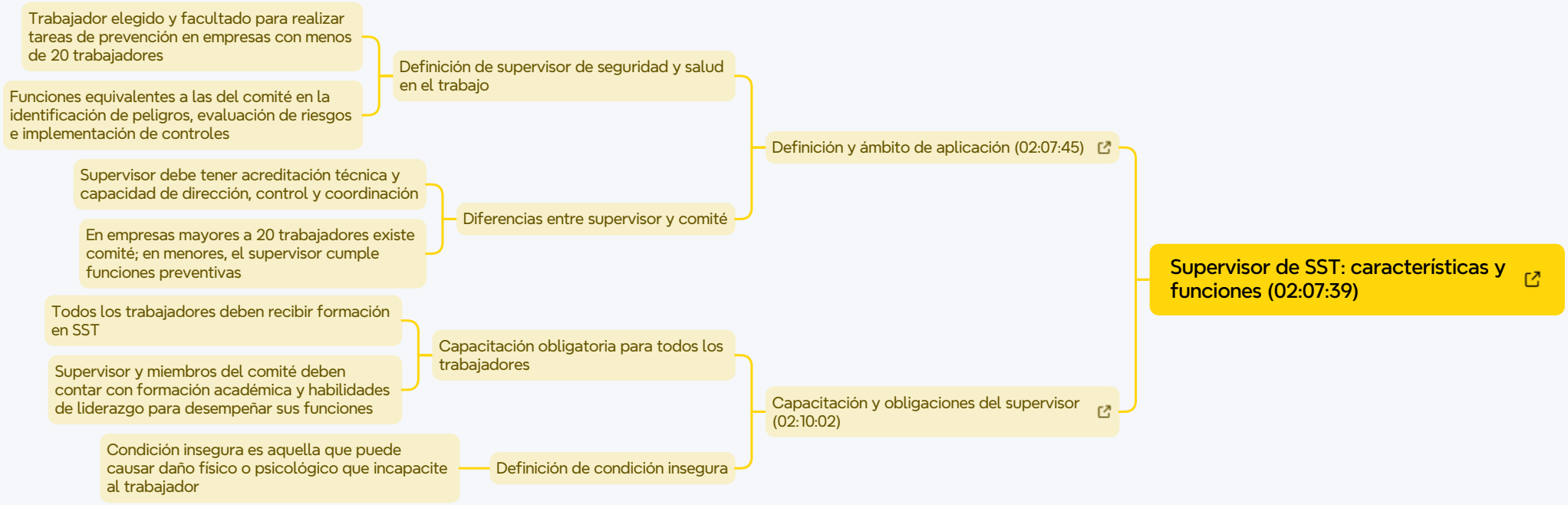

Beneficios de implementar SST y casos prácticos (01:10:13)
Beneficios empresariales y salud laboral (01:10:13)
Beneficios de un sistema de gestión SST
Permite cumplimiento de la ley 29.783 y evita multas
Salvaguarda seguridad y salud de trabajadores y reduce enfermedades ocupacionales (túnel carpiano, dolencias de espalda)
Mejora la productividad y continuidad empresarial al reducir indemnizaciones y juicios
Impacto en motivación y rendimiento
Trabajadores con EPP y condiciones adecuadas rinden más y están más comprometidos
Reducción de costos a largo plazo pese a inversión inicial
Ejemplos de accidentes y consecuencias sociales (01:15:41)
Casos emblemáticos y lecciones
Incidentes en Malvinas y Tacna donde trabajadores perdieron la vida por condiciones inhumanas o falta de medidas de seguridad
Tráfico de personas y explotación laboral asociado a riesgos mortales; procesos judiciales largos y costo social alto
Reflexión sobre informalidad y necesidad
Muchas víctimas trabajan por necesidad; falta de cumplimiento y demora en sanciones agravan las consecuencias

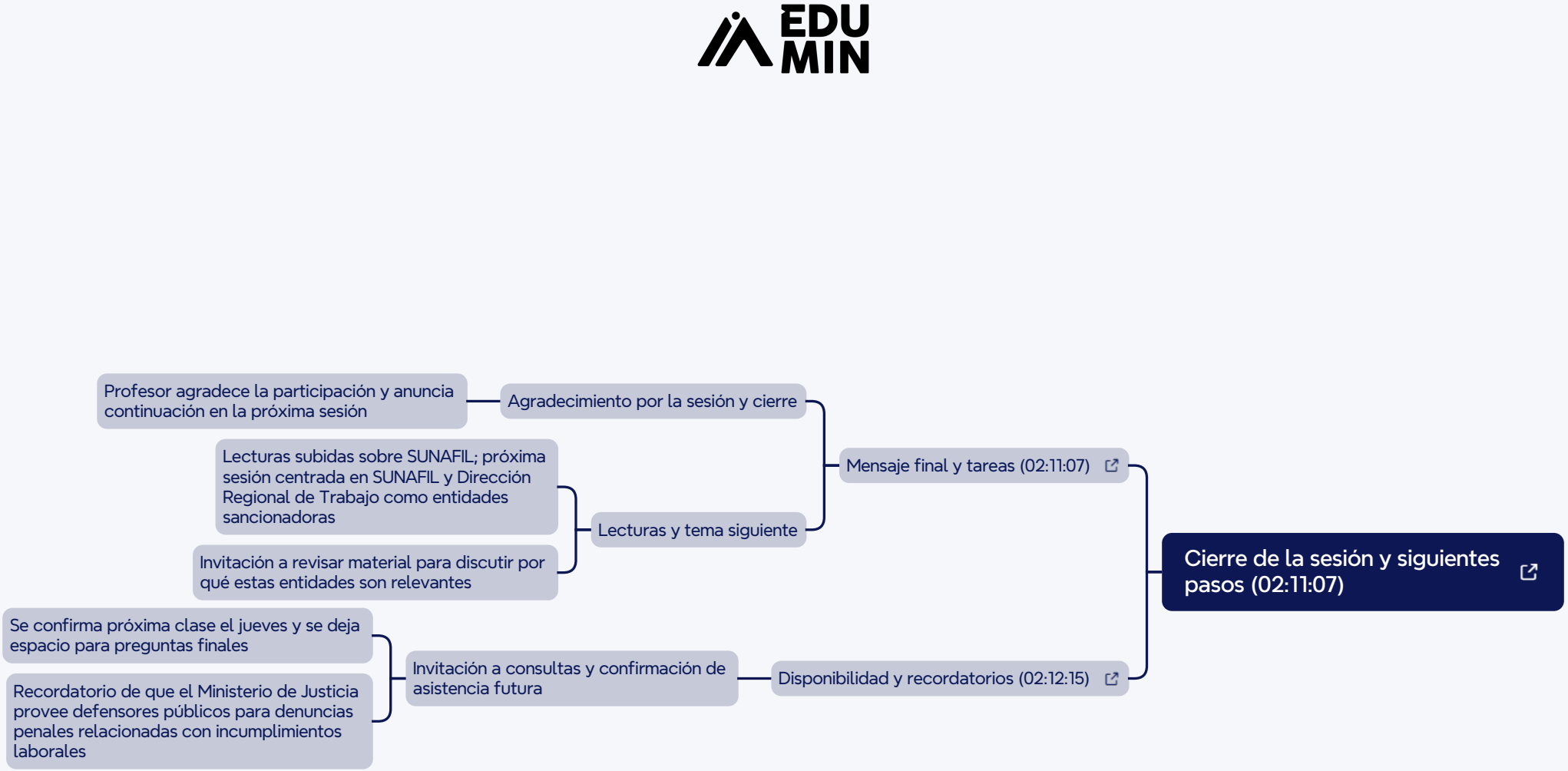
- **Participación laboral y actitudes sobre trabajar sin protección (01:24:09)**
  - Debate sobre trabajar en empresas sin SST (01:24:09)
    - Posturas de alumnos frente a trabajar sin medidas SST
      - Mayoría rechaza trabajar sin seguridad, argumentando salud y costo-beneficio a largo plazo
      - Algunos aceptaron haber trabajado por necesidad o en contextos de menor riesgo (sector público administrativo)
    - Factores que influyen en la decisión
      - Tipo de labor, riesgo asociado, experiencia previa y alternativas laborales condicionan la tolerancia al incumplimiento
  - Cultura, formación y reticencias empresariales (01:56:39)
    - Resistencia empresarial a invertir en SST
      - Percepción de gasto innecesario por rotatividad laboral y contratos temporales
      - Contraposición entre visión cortoplacista (ahorro inmediato) y beneficios a largo plazo (menor rotación, mayor productividad)
    - Necesidad de cambio cultural
      - Capacitación constante, reconocimiento del valor de los colaboradores y alineamiento de gestión pública y privada en buenas prácticas


Sistema de gestión SST, ergonomía y ambiente laboral (01:43:49)
Sistema de gestión y normativa complementaria (01:43:49)
Finalidad del sistema de gestión SST
Elaborar y ejecutar medidas dirigidas a prevenir riesgos, accidentes, incidentes y enfermedades derivadas de actividades laborales
Optimizar recursos y garantizar ambiente laboral seguro y salubre; ISO 45001 como estándar internacional referencial
Importancia constitucional y normativa
SST reconocido en la Constitución y regulado por Ley 29.783, modificada por 30.222 y reglamentada por DS 005-2012-TR y DS 006-2014-TR
Ergonomía, ambiente y condiciones físicas (01:42:10)
Riesgos en trabajo de oficina y trabajos repetitivos
Movimientos repetitivos y malas posturas generan túnel carpiano, lumbalgias y otros padecimientos
Ejemplos vistos en video y discusión: sillas inadecuadas, altura incorrecta, ventilación deficiente y exposición a olores o ruido
Condiciones ambientales y olas de calor
Ventilación adecuada, control de temperatura y salubridad afectan desempeño y evitan descompensaciones; especialmente relevante en centros de clasificación sin ventanas


Comité y supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (02:00:00)
Elección y funciones del comité (02:00:00)
Elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Miembros elegidos democráticamente por los trabajadores, excluyendo cargos de dirección o confianza
Periodo de vigencia mínimo de un año y máximo de dos
Recursos y respaldo para desempeño del comité
El comité debe contar con los recursos indispensables para cumplir sus funciones
Facultades: identificar peligros, evaluar riesgos, proponer y supervisar medidas de control
Derechos de los trabajadores vinculados a participación y denuncia (02:00:24)
Derechos de comunicación y denuncia
Derecho a contactarse libremente con inspectores laborales y presentar quejas ante Zonafil o Dirección de Trabajo
Posibilidad de presentar documentos, pliegos y exigir resultados de evaluaciones
Participación en identificación y capacitación
Elegir representantes para identificar peligros y evaluar riesgos en el centro de trabajo
Revisar y sugerir programas de capacitación y exigir la entrega de resultados de evaluaciones
Derecho a la reubicación por salud
Derecho a ser transferido a un puesto con menor riesgo en caso de accidente o enfermedad ocupacional
Reconocimiento de que la norma existe, pero su cumplimiento efectivo es limitado en la práctica


Riesgos, sanciones y responsabilidades por mala gestión SST (02:04:14)
Consecuencias para trabajadores y empleadores (02:04:21)
Riesgos por mala gestión de SST hacia los trabajadores
Falta de inversión y atención produce accidentes y enfermedades ocupacionales
Necesidad de prestaciones médicas, rehabilitación e indemnizaciones cuando hay negligencia del empleador
Riesgos y sanciones para la empresa
Multas impuestas por Zonafil o autoridad competente calculadas en función de UITs y criterios del inspector
Posibilidad de sanciones sin daño real si se detectan infracciones formales o de fondo
Tipificación de infracciones y efectos (02:06:46)
Clasificación de infracciones
Infracciones leves: temas formales como omisión de documentación o requerimientos
Infracciones graves: violaciones de derechos de los trabajadores
Infracciones muy graves: incumplimiento de normas especiales (madres gestantes, menores, discapacidad, extranjeros)
Indemnizaciones y prestaciones
Procedimiento sancionador puede derivar en indemnizaciones dinerarias y cobertura de gastos médicos y rehabilitación
Observación sobre límites del seguro: no cubre necesariamente todas las necesidades a largo plazo


Supervisor de SST: características y funciones (02:07:39)
Definición y ámbito de aplicación (02:07:45)
Definición de supervisor de seguridad y salud en el trabajo
Trabajador elegido y facultado para realizar tareas de prevención en empresas con menos de 20 trabajadores
Funciones equivalentes a las del comité en la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles
Diferencias entre supervisor y comité
Supervisor debe tener acreditación técnica y capacidad de dirección, control y coordinación
En empresas mayores a 20 trabajadores existe comité; en menores, el supervisor cumple funciones preventivas
Capacitación y obligaciones del supervisor (02:10:02)
Capacitación obligatoria para todos los trabajadores
Todos los trabajadores deben recibir formación en SST
Supervisor y miembros del comité deben contar con formación académica y habilidades de liderazgo para desempeñar sus funciones
Definición de condición insegura
Condición insegura es aquella que puede causar daño físico o psicológico que incapacite al trabajador


Cierre de la sesión y siguientes pasos (02:11:07)
Mensaje final y tareas (02:11:07)
Agradecimiento por la sesión y cierre
Profesor agradece la participación y anuncia continuación en la próxima sesión
Lecturas y tema siguiente
Lecturas subidas sobre SUNAFIL; próxima sesión centrada en SUNAFIL y Dirección Regional de Trabajo como entidades sancionadoras
Invitación a revisar material para discutir por qué estas entidades son relevantes
Disponibilidad y recordatorios (02:12:15)
Invitación a consultas y confirmación de asistencia futura
Se confirma próxima clase el jueves y se deja espacio para preguntas finales
Recordatorio de que el Ministerio de Justicia provee defensores públicos para denuncias penales relacionadas con incumplimientos laborales